

1514446-60.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... saída temporária em execução de pena por outro tráfico de drogas e não retornou ao estabelecimento carcerário, o que ainda mais acentua a sua culpabilidade.

A quantidade de drogas, embora não expressiva, bem caracteriza o tráfico. Além disso, a condição de foragido do réu em execução de pena por tráfico de drogas, o local do fato, a confissão informal do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1514446-60.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514446-60.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2167893/2022 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 25675642 - 69º

D.P. TEOTONIO VILELA, 2167893 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FLAVIO ARAUJO SEVERINO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

MAURICIO ARAUJO DA CUNHA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 porque, em 21 de junho de 2022, por volta das

14h, na Rua Aurelio Campos, altura do nº 10, Sapopemba, nesta cidade e comarca, agindo em concurso com Flavio Araújo Severino (autos desmembrados), transportavam e traziam consigo, para fins de traficância, 20 porções de maconha (pesando 71g) e 2 porções de crack (pesando 0,3g), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 108/111).

Recebida a denúncia (fls. 123 e 124), foi o réu citado e apresentou resposta à acusação (nesta audiência). Afastada a hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva de duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogatório ao final.

Em debates, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública requereu a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da causa de diminuição de pena parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, a fixação das penas no mínimo legal, o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 1/3), auto de exibição e apreensão (fls. 20 e 21), laudo de constatação prévia (fls. 34/37) e laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 133/135).

O réu calou na fase policial (fls. 31 e 32).

Em juízo, Maurício negou o crime. Na data dos fatos foi ao ponto de vendas para comprar drogas, pois, é usuário de crack, cocaína e maconha. Quando os policiais chegaram, os traficantes correram. Fugiu junto, eis que estava foragido em uma saída temporária. Acabou sendo abordado. Negou o tráfico de drogas e disse não conhecer o corréu Flavio Araújo. Nada sabia sobre a sacola de drogas. Encontrava-se em situação de rua na data dos fatos.

O policial civil Lineker Cesar Matowski informou que o local do fato já é conhecido pela polícia pela intensa atividade do tráfico. Estiveram por lá na data anterior e chegaram a revistar Flavio (autos desmembrados), que acabou sendo liberado. No dia do flagrante, junto dos parceiros Marcos e Sérgio, realizaram um cerco ao ponto de venda. Os agentes, percebendo a presença policial, correram para uma das rotas de fuga e deram de cara com o PC Sérgio, que logrou deter o réu Maurício e também Flávio. O PC Sérgio disse ter visto quando Maurício jogou no córrego uma sacolinha com porções de maconha e crack, além de algum dinheiro (cerca de R\$ 20,00). Ele se encontrava foragido por tráfico. Quando preso, Flavio confessou atuar como olheiro.

O policial civil Marcos Paulo da Silva confirmou que haver conhecido ponto de tráfico de drogas no local. Na data do fato, fizeram um cerco aos traficantes. Quando se aproximaram, eles correram na direção em que o policial civil Sérgio os aguardava. E Sérgio disse ter visto quando Maurício arremessou a sacolinha de drogas ao córrego lateral. Salientou que Flavio fora abordado também no dia anterior, nada de relevante havia com em seu poder. Na data do crime, porém, ele confessou atuar como olheiro. Sérgio achou a bolsinha dispensada, e, que havia 2 pedras de crack e 20 porções de maconha.

Sérgio Otávio dos Santos informou que o local do fato é ponto de drogas e fica localizado à beira de um córrego. Decidiram, assim, realizar um cerco aos traficantes. O PC Marcos permaneceu na via principal, enquanto Liniler postou-se em uma das rotas de fuga. Tomou para si a outra via de fuga, disse Sérgio. Quando seus

parceiros avançaram, os dois agentes acabaram correndo na direção do local onde estava posicionado. Por primeiro, rendeu Flavio. Maurício, antes de se entregar, jogou para o rio a sacola de drogas. Daí teve que se aproximar à margem do córrego para apreender a sacola preta, que continha 2 porções de crack e 20 de maconha. Flavio, quando entrevistado, confessou que agira como campana.

A condenação é de rigor.

Os policiais civis Sérgio, Marcos e Liniker narraram os fatos com todas as suas circunstâncias. Em depoimentos coesos, firmes e coerentes, discorreram sobre o cerco realizado aos traficantes, que tentaram escapar antes de serem detidos. Sérgio, o autor da prisão, presenciou quando o réu Maurício, antes de se render, arremessou para um córrego uma sacolinha, que foi apreendida. Em seu interior havia 20 porções de maconha, 2 de crack, todas prontas para a venda, além de pequena quantia em espécie.

A prova colhida, como se vê, bem autoriza a procedência da ação penal.

Depoimento de policial, como se sabe, goza de presunção de veracidade, especialmente quando bem ajustado com o restante da prova colhida, como no caso em exame.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência do extinto Egrégio TACRIM:

Se, nos termos do artigo 202, do Código de Processo Penal, toda pessoa pode ser testemunha, a situação funcional dos policiais não os inibia de deporem, nem uma espécie de suspeição genérica, por tal circunstância, retirava-lhes, a priori, toda e qualquer credibilidade, segundo o pretendido neste recurso. Embora policiais, suas declarações são totalmente idôneas e isentas de parcialidade, ademais, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (Revista Trimestral de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 68/64) e, além disso, é inaceitável e preconceituosa a alegação de que o depoimento policial deve sempre ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como e todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório (Apelação criminal Nº 276.697-3/0, in RT 530/372).

A negativa do réu, nesse contexto, restou isolada, sem lastro algum, não merecendo crédito frente a contundente prova acusatória. Vale o registro, a par, que quando preso Maurício era foragido. Logrou saída temporária em execução de pena por outro tráfico de drogas e não retornou ao estabelecimento carcerário, o que ainda mais acentua a sua culpabilidade.

A quantidade de drogas, embora não expressiva, bem caracteriza o tráfico. Além disso, a condição de foragido do réu em execução de pena por tráfico de drogas, o local do fato, a confissão informal do comparsa e a forma de acondicionamento das drogas não deixam margem a discussão sobre o intuito mercantil.

Certa a condenação, passa-se à fixação das penas.

Maurício possui antecedente criminal (condenação por tráfico da 2ª Vara Criminal da Capital-SP nos Autos nº 0044439-29.2012.8.26.0050, a fls. 58). Assim, estabelece-se a pena-base acima do mínimo legal, em 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Ele é, ademais, reincidente específico (condenações por tráfico de drogas da 32ª Vara Criminal da Capital-SP nos Autos nº 1515475-53.2019.8.26.0228 e por furto qualificado da 1ª Vara Criminal do Foro de Santo André nos Autos nº 0001535-37.2016.8.26.0540 - fls. 47 e 48), pelo que se justifica a exasperação das penas em

1/5, perfazendo 7 anos de reclusão e 699 dias-multa.

Por estes mesmos fundamentos, falta-lhe pressuposto objetivo à redução de pena na forma do parágrafo 4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006.

As penas prevalecem em concreto na ausência de causas legais modificadoras.

Maurício iniciará o cumprimento da pena em regime fechado, por ser reincidente específico e portador de antecedente criminal.

O valor de cada dia-multa é fixado no piso menor ante a má-situação financeira do réu.

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a ação penal para condenar MAURICIO ARAUJO DA CUNHA, qualificado nos autos, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 às penas de 7 anos de reclusão e 699 dias-multa, em regime prisional fechado.

Maurício permanecerá recolhido para interpor apelação diante da ausência de fato novo a justificar a revogação de sua prisão preventiva.

Expeça-se guia de recolhimento provisória.

Autoriza-se a incineração dos entorpecentes apreendidos, oficiando-se à autoridade policial.

Decreta-se a perda em favor do FUNAD dos valores e objetos custodiados, consoante o que dispõe o artigo 63, parágrafo 1º, da Lei 11.343/2006.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 10 de agosto de 2022.

Eduardo Pereira Santos Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA